

1500983-46.2019.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON RODRIGUES DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

MAYCON RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Sobreveio sentença, desclassificando o delito para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500983-46.2019.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500983-46.2019.8.26.0587 - Controle nº 2021/001603

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON RODRIGUES DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

MAYCON RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Sobreveio sentença, desclassificando o delito para o de posse de drogas para consumo pessoal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a punibilidade do réu deve ser extinta, ante a ocorrência da prescrição.

Isto porque o artigo 30 da lei 11343/2006 expressamente prevê o prazo prescricional de 2 (dois) anos para o delito em comento.

Considerando que os fatos datam de 28 de agosto de 2019, ao passo que a peça acusatória somente foi recebida em 19 de outubro de 2021 (fls.197/198), isto é, mais de dois anos após a data dos fatos, ocorreu o lapso prescricional. Ante o exposto, julgo EXTINTA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, pela ocorrência de prescrição, em face de MAYCON RODRIGUES DA SILVA, com fundamento no que dispõem os artigos 107, inciso IV, c.c. artigo 30 da Lei n. 11343/2006. Autorizo a destruição das drogas apreendidas. Expeça-se o necessário. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as anotações e comunicações necessárias. Custas na forma da lei. P.I.C.

Sao Sebastiao, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA